

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6703/2541

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนรมิตรยนต์ดาคีลี
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 88/6

ป.วิ.พ. มาตรา 226

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29

ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2539 มาตรา 16 วรรคท้าย

ตาม ป.ร.ฎ. มาตรา 88/6 นั้น กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินใช้อำนาจเองนั้น จะต้องกระทำภายใน 2 ปี แต่หากเป็นการใช้อำนาจโดยอนุมัติของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว เจ้าพนักงานประเมินสามารถประเมินได้ภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่กำหนดเวลา 2 ปี ตามมาตรา 88/6 วรรคหนึ่ง (1) (ก) สิ้นสุดลง

ในชั้นชี้สองสถาน ศาลภาษีอากรได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียงประเด็นเดียวว่า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร สามารถอนุมัติการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากรบกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 88/6 (1) แห่ง ป.ร.ฎ. ได้หรือไม่ เพียงใด แล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงสั่งดสืบพยานทั้งสองฝ่ายเลื่อนคดีไปนัดฟังคำพิพากษา หลังจากมีคำสั่งเช่นนี้แล้วก็ไม่ปรากฏเลยที่โจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางไว้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลสั่งกำหนดประเด็นข้อพิพาท ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2539 ข้อ 16 วรรคท้าย คงเพิกเฉยเรื่อยมาจนกระทั่งพ้น

กำหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงต้องถือว่าโจทก์สละประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว และการหยิบยกประเด็นข้อนี้มากล่าวไว้ในคำแถลงการณ์ปิดคดี ไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้ง คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากรตามหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ ๗๖๐๐๐๗๐/๐๕/๑๐๐๐๒๑ ถึง ๑๐๐๐๓๒ ลงวันที่ ๒๕เมษายน ๒๕๔๐ จำนวนเงิน ๓,๘๐๙,๒๓๙ บาท เสียทั้งสิ้น และเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ ของจำเลยที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนที่สั่งให้โจทก์ชำระภาษี อากรเพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๐๐๗/๕/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ธันวาคม ๒๕๔๐

จำเลยทั้งสองให้การว่า การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่งและปฏิบัติ ราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากรสามารถอนุมัติการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง จากครบกำหนดระยะเวลาตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๘/๖ วรรคหนึ่ง(๑) (ก) หรือ ไม่ โจทก์อุทธรณ์โต้เถียงว่า การขออนุมัติเพื่อการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๘/๖ วรรคท้าย ต้องขออนุมัติและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรภายใน กำหนดเวลา ๒ ปี แต่การขออนุมัติและได้รับอนุมัติให้ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มจาก

โจทก์ในคดีนี้เป็นเวลาภายหลังสิ้นระยะเวลา ๒ ปี ตามมาตรา ๘๘/๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) แล้วจึงเป็นการไม่ชอบ เห็นว่า ความในประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๘/๖ (๑) (ก) บัญญัติว่า

"การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ให้กระทำได้ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับผู้ประกอบการ

(ก) สองปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปแล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว"

และในวรรคท้ายของมาตรานี้บัญญัติว่า

"ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าหรือผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงรายการตามแบบแสดงรายการภาษีแบบใบขนสินค้าหรือแบบนำส่งภาษีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีได้ภายในกำหนดเวลาห้าปีนับแต่กำหนดเวลาตาม (๑) (ก) (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี" เห็นได้ว่า กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินใช้อำนาจเองนั้นจึงจะต้องกระทำภายใน ๒ ปี แต่หากเป็นการใช้อำนาจโดยอนุมัติของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว เจ้าพนักงานประเมินสามารถประเมินได้ภายในกำหนดเวลา ๕ ปี นับแต่กำหนดเวลา ๒ ปี ตามมาตรา ๘๘/๖ วรรคหนึ่ง(๑) (ก) สิ้นสุดลง คดีนี้มีใช้กรณีเจ้าพนักงานประเมินใช้อำนาจเอง แต่เป็นกรณีการใช้อำนาจโดยอนุมัติของอธิบดีกรม

สรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่งและปฏิบัติราชการแทน เพราะฉะนั้น อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรจึงสามารถอนุมัติการประเมินภาษีมูลค่า เพิ่มภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา ๒ ปีตามมาตรา ๘๘/๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีคือ วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๓ วรรคสอง ดังนั้น ในกรณี คดีนี้จึงต้องเริ่มนับแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแห่งกำหนดยื่น แบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีมกราคม ๒๕๓๖ เมื่อเจ้าพนักงานประเมิน ประเมินให้โจทก์เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมตามหนังสือแจ้งการประเมินลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๐ และแจ้งให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ จึงยังอยู่ภายใน ระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรา ๘๘/๖ วรรคท้ายและเมื่อการประเมินให้เสียภาษีมูลค่า เพิ่มเพิ่มเติมสำหรับเดือนภาษีมกราคม ๒๕๓๖ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๕ ปีแล้ว การ ประเมินให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมสำหรับทุกเดือนภาษีของปี ๒๕๓๖ ก็ย่อมยังอยู่ ภายในระยะเวลา ๕ ปีดังกล่าวด้วย การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงชอบแล้ว

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์เป็นปัญหาสุดท้ายว่า ศาลภาษีอากรกลางตัดสินคดีโดย วินิจฉัยเฉพาะประเด็นข้อพิพาทที่สรรพากรภาค ๗ อนุมัติขยายเวลาประเมินภาษี มูลค่าเพิ่มจากโจทก์ภายหลังสิ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๘๘/๖ (๑) (ก) เพียงประเด็น เดียวเป็นการไม่ชอบ เพราะโจทก์ได้แย้งในประเด็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินเป็นการทยอยการประเมินซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยนั้น เห็นว่าในชั้นชี้สอง สถาน ศาลภาษีอากรกลางได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียงประเด็นเดียวว่าอธิบดี กรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่งและปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมสรรพากร สามารถอนุมัติการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากครบ กำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๘๘/๖ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่ เพียงใด แล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงสั่งงดสืบพยานทั้งสองฝ่ายเลื่อนคดีไปนัดฟังคำ

พิพาทฯ หลังจากมีคำสั่งเช่นนี้แล้วก็ไม่ปรากฏเลยว่าโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งของศาล
ฎีกาฎีกากลางไว้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลสั่งกำหนดประเด็นข้อพิพาท ตามข้อ
กำหนดคดีฎีกาฎีกา พ.ศ.๒๕๓๙ ข้อ ๑๖ วรรคท้ายคงเพิกเฉยเรื่อยมาจนกระทั่งพ้น
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ดังนี้ ต้องถือว่าโจทก์สละประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว
การหยิบยกประเด็นข้อนี้มากล่าวไว้ในคำแถลงการณ์ปิดคดี ไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้ง
คำสั่งของศาลฎีกากลางดังกล่าว

พิพาทฯ ยื่น.

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุทธิ นิชโรจน์-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

ศาลฎีกากลาง - นายนิรันดร์ ตั้งศรีไพโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - ศาลฎีกาแผนกคดีฎีกาฎีกา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>